



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

HENY WAHJUDY, beralamat di Graha Sunan Ampel Blok A-44, RT.005/RW.005, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JOENUS KOERNIAWAN, SH., MH. dan ALBERT BERRY KURNIAWAN, SH.**, Para Advokat pada **KANTOR HUKUM "JOENUS KOERNIAWAN & PARTNER, Advocate & Legal Consultant"**, yang beralamat di Jn.I Babatan Pantai, No. 2 J, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Melawan

1. **FANTY LILIASTUTIE**, beralamat di Perum Taman Wisata Tropodo J-17, RT.107/RW.012, Tropodo, Waru, Kab. Sidoarjo, saat ini sedang menjalani Hukuman di Lapas Wanita Porong Jln. Pemasyarakatan I, RT.022/RW.004, Dusun Balongsari, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;
2. **GUNAWAN SANTOSO**, beralamat di di Perum Taman Wisata Tropodo J-17, RT.107/RW.012, Tropodo, Waru, Kab. Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2026 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda, telah mengajukan gugatan dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu miliar Empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang pada tanggal 11 Oktober 2022;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, namun sampai dengan saat gugatan ini di ajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun telah dilakukan beberapa kali penagihan;
3. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUHPdata;
4. Bahwa Tergugat sebelumnya adalah isteri sah dari Turut tergugat namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No 4414/Pdt.G/2022/PA.Sda Tanggal 12 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Akta cerai Nomor: 0053/AC/2023/PA.Sda;
5. Bahwa setelah perceraian tersebut, telah pula diputuskan perkara pembagian harta bersama (Gono-gini) dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 4117/Pdt.G/2025/PA.Sda yang menetapkan Harta bersama Sebidang tanah dan bangunan SHM No 4113, terletak di Perum Taman wisata Tropodo J-17, RT 107, RW 12, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90M-2, dibagi 2 (Dua) yaitu Tergugat $\frac{1}{2}$ Bagian dan Turut Tergugat $\frac{1}{2}$ Bagian;
6. Bahwa berdasarkan hukum, bagian harta bersama yang telah ditetapkan tersebut merupakan harta Pribadi Tergugat, sehingga dapat dijadikan objek pelunasan utang pribadi TERGUGAT kepada PENGUGAT;
7. Bahwa dikarenakan $\frac{1}{2}$ bagian objek tanah dan bangunan adalah milik Tergugat, maka setelah dilakukan Penjualan, haruslah segera dibayarkan kepada Penggugat, sebagai pembayaran sebagian Hutang Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



8. Bahwa kewajiban TERGUGAT seharusnya dipenuhi paling lambat pada tanggal 26 Desember 2022, namun sampai gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun telah dilakukan beberapa kali Teguran lisan;
9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, **TERGUGAT** telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara;
10. Bahwa akibat wanprestasi dari TERGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian untuk itu berdasarkan Pasal 1246 **kerugian materiil** tersebut berupa:
 - 1) Kerugian nyata Uang Tunai Rp 1. 460.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus enam puluh juta Rupiah);
 - 2) Biaya – biaya yang telah dikeluarkan selama Hutang belum dibayar sejak Tanggal 26 Desember 2022 sampai sekarang Rp.50.000.000,-;
 - 3) Bahwa Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila Hutang tersebut dibayarkan dan dipergunakan untuk tambahan Modal bekerja adalah Rp 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah);
dan **kerugian immateriil** berupa:
Hilangnya kepercayaan, waktu, dan kesempatan usaha, yang patut dinilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah Rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi ilusi, serta mencegah dialihkannya harta bersama tersebut, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian bidang tanah dan bangunan SHM No 4113, terletak di Perum Taman wisata Tropodo J-17, RT 107, RW 12, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90M-2, **yang merupakan bagian hak TERGUGAT dalam harta gono-gini**;
12. Bahwa meskipun saat ini TERGUGAT sedang menjalani pidana di Lapas Perempuan Porong, berdasarkan Pasal 3 KUHPerdara, **status terpidana tidak menghapus hak dan kewajiban perdata seseorang**, sehingga gugatan ini sah dan beralasan hukum;
13. Bahwa saat ini Objek hukum yang sedang ditempati oleh Turut Tergugat, Agar segera dijual dan hasilnya dibagi berdua antara Tergugat dan Turut Tergugat dan Bahwa Bagian Tergugat dibayarkan kepada Penggugat sebagai Pembayaran sebagian Hutangnya kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kepada Penggugat utang sebesar Rp 1.460.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Biaya – biaya yang telah dikeluarkan selama Hutang belum dibayar sejak Tanggal 26 Desember 2022 sampai sekarang Rp 50.000.000,- dan Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila Hutang tersebut dibayarkan dan dipergunakan untuk tambahan Modal bekerja adalah Rp 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum kerugian immateriil berupa: Hilangnya kepercayaan, waktu, dan kesempatan usaha, yang patut dinilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah Rupiah);
5. Menetapkan bagian harta milik tergugat yang berasal dari pembagian harta bersama (gono-gini) sebagai objek pelunasan hutang;
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas : ½ (setengah) bidang tanah dan bangunan SHM No 4113, terletak di Perum Taman wisata Tropodo J-17, RT 107, RW 12, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan Luas 90M-2, dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar utang tersebut dari hasil penjualan harta miliknya, dan apabila tidak mencukupi, sisa utang tetap menjadi tanggung jawab pribadi **TERGUGAT**;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas dan untuk Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan sebagai berikut:

Tergugat I:

Panggilan I : Tanggal 04 Maret 2026 untuk sidang Tanggal 10 Maret 2026;

Panggilan II : Tanggal 11 Maret 2026 untuk sidang Tanggal 31 Maret 2026;

Panggilan III : Tanggal 01 April 2026 untuk sidang Tanggal 07 April 2026;

Akan tetapi tidak juga datang sendiri dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya, sehingga dengan demikian kepada Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Anandyo Susetyo, SH., MH., CP.Arb., CPM., CPCLE., CPLi., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2026, upaya perdamaian yang ditempuh oleh Para Pihak dinyatakan berhasil sebagian, yakni antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah terjadi Kesepakatan Perdamaian, sedangkan Mediasi Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena ada perdamaian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat telah dikeluarkan sebagai Subyek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat nama Heny Wahjudy Nik: 3578200612650001, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi SERTIPIKAT Hak Milik dengan No: 4113 atas nama Gunawan Santoso, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi KWITANSI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fanty pada tanggal 11 Oktober 2022 di Surabaya dengan nominal Rp.1.460.000.000.,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi, CEK Bank Mandiri No: IO 190154 tertanggal 23-1-2022 dengan nominal Rp.216.500.00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi CEK Bank Mandiri No: IO 190158 Tertanggal 26-12-2022 dengan nominal Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang bahwa bukti surat berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta surat-surat bukti tersebut kemudian aslinya dikembalikan kepada Penggugat, selanjutnya semua surat bukti yang diajukan tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena ada hubungan periparan;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat juga masih ada hubungan keluarga, yakni periparan;

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Turut Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan mereka berdua memiliki sebuah rumah yang terletak di Wisma Tropodo Indah, Blok J No.17, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa kurang lebih sekitar setahun yang lalu antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak mereka sekarang ada di mana;
- Bahwa Tergugat sekarang menjalani hukuman di Lapas Porong, akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama dan kasus apa yang menimpa Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat sekarang menempati rumah yang terletak di Wisma Tropodo Indah, Blok J No.17, Waru, Sidoarjo sendirian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat setelah ada gugatan ini, kalau Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat karena ada masalah hutang, yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu Tergugat hutang kepada Penggugat saat masih menjadi istri Turut Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat masih bekerja sebagai pegawai bank;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat besarnya hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.460.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Turut Tergugat masalah hutang Tergugat kepada Penggugat dan saat itu Turut Tergugat kaget;
- Bahwa saksi mendengar hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut katanya belum pernah dibayar hingga sekarang;

2. Saksi BINTARI WAHYUNI :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena ada hubungan periparan;

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat juga masih ada hubungan keluarga, yakni periparan;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Turut Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan mereka berdua memiliki sebuah rumah yang terletak di Wisma Tropodo Indah, Blok J No.17, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Turut Tergugat sekarang telah bercerai, tetapi kapan keduanya bercerai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat sekarang menjalani hukuman di Lapas Porong, akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama dan kasus apa yang menimpa Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat sekarang menempati rumah yang terletak di Wisma Tropodo Indah, Blok J No.17, Waru, Sidoarjo sendirian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat setelah ada gugatan ini, kalau Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat karena ada masalah hutang, yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat besarnya hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.460.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat tersebut untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi mendengar hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut katanya belum pernah dibayar hingga sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada sidang hari Selasa, tanggal 02 Juni 2026;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya memohon putusan;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah tercantum dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas gugatan ini ;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka aspek Tergugat bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR. yang memuat ketentuan sebagai berikut: *"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";*

Menimbang bahwa setelah mencermati Surata Gugatan Penggugat, saksi-saksi serta Relas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, telah ternyata Para Tergugat beralamat di Perum Taman Wisata Tropodo J-17, RT.107/RW.012, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Wanita Porong, Jln. Pemasyarakatan I, RT.022/RW.004, Dusun Balongsari, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang mana alamat yang dimaksud termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana pokok surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.1.460.000.000,- (Satu miliar Empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang pada

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



tanggal 11 Oktober 2022 dan dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, namun sampai dengan saat gugatan ini di ajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun telah dilakukan beberapa kali penagihan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu "*actori in cumbit probation*", asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka dari itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu*";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan salah satu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka haruslah didahului dengan adanya suatu perjanjian yang sah diantara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 BW., perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain dan di dalam Pasal 1320 BW. juga telah ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian yakni :

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



Sedangkan yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian itu, yakni :

- (1) suatu hal tertentu; dan
- (2) sebab yang halal.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. terkandung asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa kuitansi tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada intinya menerangkan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.460.000.000,00. (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagai Dana Talangan;

Menimbang bahwa dari bukti berupa kuitansi tersebut tidak tergambar secara jelas yang dimaksud dengan Dana Talangan itu yang bagaimana dan untuk apa, serta bagaimana proses pengembaliannya serta sampai batas waktu kapan harus dikembalikan, demikian pula dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang hadir di persidangan juga tidak mengetahui secara jelas bagaimana hubungan hukum utang piutang tersebut terjadi, bahkan Turut Tergugat sendiri yang saat itu sebagai suaminya juga tidak mengetahui secara jelas, bahkan kaget saat mendengar istrinya mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka dengan mengacu pada pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), HIR, Rv dan pasal-pasal dari perundang-

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sda



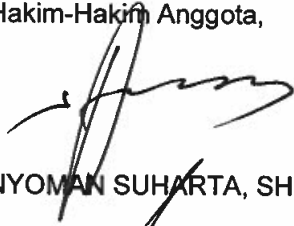
undangan lain yang bersangkutan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

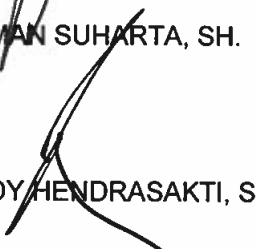
MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.120.000,00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 09 Juni 2026 oleh kami, RIYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOMAN SUHARTA, SH., dan DODDY HENDRASAKTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU, tanggal 17 Juni 2026, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

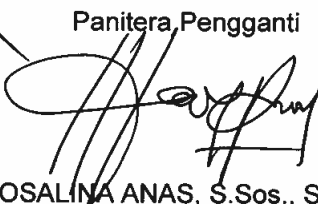

NYOMAN SUHARTA, SH.


DODDY HENDRASAKTI, SH.

Hakim Ketua,


RIYONO, SH., MH.

Panitera, Pengganti


WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos., S.Pd., SH., MH.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp. 940.000,00.
4. PNB	Rp. 30.000,00.
5. Materai	Rp. 10.000,00.
6. Redaksi	Rp. 10.000,00.

Jumlah

Rp. 1.120.000,00. [±]

(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Sca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)